



국유재산 입체공간 사용허가 지침

[시행 2026. 7. 1.] [재정경제부훈령 제162호, 2026. 6. 4., 일부개정.]

재정경제부(국유재산정책과), 044-215-5154

제1조(목적) 이 지침은 「국유재산법 시행령」 제29조제4항에 따라 국유토지의 공중 또는 지하 부분을 사용허가(이하 '대부'를 포함한다) 하거나, 「국유재산법 시행규칙」 제17조제3항에 따라 국유건물의 옥상부분을 사용허가 하는 경우 허가대상, 사용료 산정기준 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(허가대상 및 기간) ① 중앙관서의 장등은 국유재산의 지상 및 건물 내부의 이용에 지장을 주지 않는 범위에서 지상권이 설정되는 건물 등이 아닌 지하매설관로, 공중선로, 태양광 발전시설 등을 설치·사용하는 경우 국가 외의 자에게 국유재산의 공중·지하 및 옥상 부분의 사용을 허가할 수 있다.
② 제1항에 따른 사용허가 기간은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「국유재산법」 제35조 및 제46조에 따른 기간으로 한다.

제3조(이행보증 조치) 중앙관서의 장등은 국유재산의 공중, 지하 또는 옥상부분을 사용허가 하는 경우 시설물의 철거 등 원상회복에 필요한 비용의 상당액 대하여 이행을 보증하는 조치를 하여야 한다.

제4조(공중·지하 부분의 사용료 산정) ① 국유토지의 공중 또는 지하부분을 사용허가 하는 경우 사용료는 「국유재산법 시행령」 제29조제1항 및 제2항에 따라 산출된 사용료에 입체이용저해율(당해 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율)을 곱하여 아래와 같이 산정한 금액 이상으로 한다.

< 공중·지하 부분 사용료 산정 방법 >

사용료 = 토지사용료(사용면적 × 개별공시지가 × 사용요율) × 입체이용저해율

② 입체이용저해율은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」, 「토지보상평가지침」에 따라 산정하되 별표1의 「공중·지하 부분 입체이용저해율」을 적용할 수 있다.

③ 재산의 위치·형태·용도나 사용허가의 목적·성질 등을 고려하여 제2항에 따른 입체이용저해율을 적용하기 곤란한 경우에는 감정평가기관에 의뢰하여 산정한 입체이용저해율을 적용할 수 있다.

제5조(옥상 부분의 사용료 산정) 국유건물의 옥상 부분을 사용허가 하는 경우 사용료는 건축부지면적을 기준(건물 평가액은 없는 것으로 본다)으로 별표2에 따른 옥상지수 등을 곱하여 아래와 같이 산정한 금액 이상으로 한다.

< 옥상 부분 사용료 산정 방법 >

사용료 = 개별공시지가(원/㎡) × 건축부지면적(㎡) × 옥상지수 × 사용요율

* 건축부지면적은 실제 사용하는 건물의 수평투영면적(건축물을 공중에서 수직으로 내려다보았을 때의 면적으로 건축물이 차지하고 있는 범위)을 적용

제6조(존속기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 훈령의 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2029년 6월 30일까지로 한다.

부 칙 <제394호, 2018. 9. 27.>

제1조(시행일) 이 지침은 2018년 9월 27일부터 시행한다.

부 칙(재검토기한 등의 설정을 위한 「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」 등 20개 행정규칙의 일부개정에 관한 훈령)<제506호, 2020.7.1.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제660호, 2023. 6. 21.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제162호, 2026. 6. 4.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2026년 7월 1일부터 시행한다.